

1500493-89.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Crivelari está preso, forjado num tráfico. Foi condenado injustamente. Tem 42 anos. Atualmente estava afastado com problema de saúde. Tem uma doença progressiva, fatal, 30 anos de dependência química. Morava na casa da sua mãe, filhos e esposa. Ouviu o que a Rosana Barba Gomes disse. Jogou as chaves no mato na subida do mato porque viu a viatura subindo na avenida. Não deu tempo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo - SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500493-89.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500493-89.2021.8.26.0575

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CRIVELARI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal contra MARCELO CRIVELARI, eis que no dia 16 de junho de 2021, por volta das 08h50, no interior do estabelecimento comercial denominado "Lojas União", localizado na Praça Quinze de Novembro, n. 57, Centro, nesta cidade, subtraiu para si, seis chaves de fenda avaliadas em R\$ 34,99 (cf. auto de avaliação de fls. 13), pertencente ao referido estabelecimento Comercial.

A denúncia de pgs. 101/102 veio instruída com os documentos de pgs. 01/76.

Recebimento da denúncia conforme decisão de pgs. 103/107.

Resposta à acusação apresentada nas pgs. 136/144 alegando, em síntese, que o réu não teve posse mansa e pacífica do objeto, não havendo consumação. Argumenta a ausência de lesividade social da conduta que deve ser considerada atípica, mediante

o reconhecimento da insignificância. Pondera que "Hoje a criminalidade mostra-se de elevado potencial não sendo justo que o mero furto de uma caixa de ferramentas, que inclusive foi restituída à vítima minutos após a ocorrência, possa levar um homem, não obstante ser reincidente, ao cumprimento da pena segregatória." A reincidência e maus antecedentes não podem afastar a aplicação do princípio da insignificância. Requer, portanto, a absolvição do réu.

Ausentes as hipóteses que pudessem ensejar a absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia designando-se audiência de instrução e julgamento - pgs. 147/149.

Durante referida solenidade foi ouvida a representante legal da vítima e de uma testemunha de acusação, seguindo-se ao interrogatório do réu, conforme termo e mídia audiovisual que se encontra arquivada em Cartório e disponível aos interessados.

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido.

O Ministério Público requer a procedência da ação penal. A autoria é clara, pois o réu confessou o furto. O policial também confirmou a narrativa e apreendeu o objeto, após informação prestada pelo acusado e populares. O réu possui maus antecedentes e é multirreincidente, com várias condenações com trânsito em julgado. Por estes motivos pugna pela fixação do regime semiaberto, vedando-se a conversão.

A defesa, por sua vez, reportou-se aos termos da defesa preliminar.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo APFD de pgs. 01/03; auto de exibição e apreensão de pgs. 12; auto de avaliação de pgs. 13.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Rosana Barba Gomes informa que os policiais pegaram o meliante na rua e trouxeram os objetos para que fossem reconhecidos e verificaram que faltou no estoque. O réu sempre passava ali na rua, na praça. Mas, no dia dos fatos não se lembra se ele esteve na loja. O réu estava na delegacia quando os objetos foram levados. Viu ele apenas na delegacia. A loja tem câmeras, mas não conseguiram pegar as imagens que ficam armazenadas sete dias. Acredita que o fato foi presenciado por uma funcionária, mas fica confusa porque tem muito furto na loja. Salvo engano, tinha até foto disso. Tinha um vídeo que enviaram para reconhecer o moço. Viram ele enfiando o jogo de chaves debaixo da blusa. Recorda-se agora. Não sabia o que era. Viu ele no corredor de ferramentas e saiu correndo atrás dele. A polícia foi muito rápida.

Marcelo Martins de Paula recorda-se que estava de serviço na viatura com o cabo Francisco e visualizaram o Marcelo andando pela área central a pé. Logo foi

anunciado pelo rádio, um furto, que tinha acontecido na loja R\$ 1,99 na área central. Fizeram contato com a representante da loja que explicou que era um indivíduo de cabelo grisalho, que estava de bermuda e camiseta. Iniciaram o patrulhamento e foram ao encalço do suspeito Marcelo. Foram no sentido da residência dele e encontraram ele na rua. Ele não tinha nada em busca pessoal. Ele confessou o furto, porém ele tinha desfeito o jogo de chaves na carvoaria Santo Antonio no vale do Redentor. Foram até a carvoaria e chegando lá procuraram quem teria comprado as chaves, mas não localizaram. Nisso foi dito que viram o réu mexendo numa moita ali perto da carvoaria. Nesse local encontraram as chaves. O réu confirmou que eram essas as chaves e a representante da loja também reconheceu. O réu é conhecido pelo uso de drogas, viciado e pequenos furtos de todo o tipo de objeto.

Marcelo Crivelari está preso, forjado num tráfico. Foi condenado injustamente. Tem 42 anos. Atualmente estava afastado com problema de saúde. Tem uma doença progressiva, fatal, 30 anos de dependência química. Morava na casa da sua mãe, filhos e esposa. Ouviu o que a Rosana Barba Gomes disse. Jogou as chaves no mato na subida do mato porque viu a viatura subindo na avenida. Não deu tempo de vender. As chaves eram para vender e comprar droga. Quer pedir desculpa para a gerente da loja e dizer que está arrependido por este caso.

2 - DO DIREITO APLICÁVEL:

A representante da vítima confirma o furto e reconheceu os objetos subtraídos. O policial militar relatou a confissão extrajudicial do réu e encontrou as ferramentas em local por ele indicado, após coletar informações complementares com trabalhadores da carvoaria Santo Antonio.

Para lançar pá de cal sobre qualquer dúvida razoável, o réu confessou a prática do furto, o que é suficiente para a formação da convicção judicial na forma dos artigos 155 c.C art. 197, ambos do Código de Processo Penal.

Não se pode dizer que houve mera tentativa, pois o réu apenas não foi "competente" o suficiente para assegurar o proveito da conduta. Houve inversão da posse suficiente à configuração da conduta prevista no art. 155 do Código Penal na modalidade consumada, conforme a teoria da amotio ou apreensão, encampada pela jurisprudência do E. STJ.

Observe-se:

"Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 459.678/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30.04.2019)

No que se refere à suposta atipicidade da conduta pela ausência de lesividade ou insignificância, o Supremo Tribunal Federal definiu que para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente" (AgRg no HC 448.437/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 01.08.2018)

Em que pese o valor da res furtiva seja considerado diminuto, ele não pode ser tratado como irrisório ou desprezível. Não se confunde pequeno valor com valor insignificante. Impossível convencer qualquer trabalhador brasileiro de que é possível que lhe sejam subtraídos R\$ 34,99 e Justiça considere que tal conduta não

merece nenhuma punição.

Ademais, o réu confessou que iria vender as ferramentas para consumir drogas. Com isso, o réu fomentava o tráfico de drogas nesta cidade, não sendo possível dizer que sua conduta é penalmente irrelevante.

Assim, verificada a tipicidade da conduta, sua ilicitude e a culpabilidade do réu, os fatos descritos na denúncia assumem feições criminosas de modo a reclamar a necessária pena para atender aos fins de prevenção geral e especial.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 101/102 para CONDENAR MARCELO CRIVELARI pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas nos termos do art. 68 do Código Penal.

O réu possui maus antecedentes, conforme Processo nº. 0004125-52.2011.8.26.0575 - Trânsito em 20/11/2012 - Certidão Pág. 69/70; Processo nº. 0006342-39.2009.8.26.0575 - Certidão Pág. 72.

Demais circunstâncias judiciais não lhe prejudicam.

Fixo a pena base em 1(ano) e 2(dois) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa, justificando o aumento de 1/6 de acordo com os maus antecedentes.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Pena, uma vez que o acusado é reincidente, conforme condenação no Processo nº. 0013742-85.2016.8.26.0502 (0000142-40.2014.8.26.0575), com trânsito em julgado para a defesa aos 16.08.2017 - pg. 73/74 e também no processo » Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0004231-72.2015.8.26.0575 (0001841-07.2017.8.26.0496) - trânsito em julgado aos 09.02.2017 - pg. 75.

O réu é confesso.

Todavia, a compensação não é a medida mais adequada em caso de multirreincidência.

O mesmo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de melhor individualização da pena neste cenário. Observe-se:

STJ-) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial. 2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente em decorrência de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo regimental de fls. 366/369 não conhecido e agravo regimental de fls. 362/365 provido para negar provimento ao recurso especial. (AgRg no Recurso Especial nº 1.540.142/DF (2015/0150499-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 01.03.2016, DJe 09.03.2016).

STJ-) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, I E II, DO

CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NO PONTO. PARECER ACOLHIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM EXPEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE HÁ 10 ANOS, 4 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. (Habeas Corpus nº 355.888/SP (2016/0120538-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 24.05.2016, DJe 27.05.2016).

Portanto, a confissão de um só crime tem o condão de anular os efeitos de uma única condenação capaz de gerar a reincidência. Em contexto diverso, de múltiplos delitos, caso o réu confesse diversos crimes poderá fazer jus à compensação de diversas condenações hábeis a caracterizar a reincidência.

Considerando-se multirreincidente a confissão apenas compensará o acréscimo que poderia resultar de uma das condenações supra. A outra condenação permanece hígida para legitimar a agravante da reincidência.

Agravo a pena em 1/6, elevando-a para 1(um) ano 4(quatro) meses e 10(dez) dias e 12(doze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

A pena definitiva é de 1(um) ano 4(quatro) meses e 10(dez) dias e 12(doze) dias-multa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência e maus antecedentes.

O regime inicial é o FECHADO, pois o réu tem maus antecedentes e é reincidente. Observo, ainda, o fato de que está preso por outro processo.

Poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta condição.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, observado o disposto no art. 98, § 3º do NCPD, pois patrocinado por advogado dativo, defiro-lhe os benefícios da AJG.

Honorários conforme convênio. Expeça-se certidão, oportunamente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

) Expeça-se mandado de prisão e guia de execução do réu;

) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Após o trânsito, adotadas as cautelas legais, expeça-se mandado de prisão e guia de execução, arquivando-se com baixa.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA